

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Mã thủ tục	1.014598
Số quyết định	3293/QĐ-VP
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Quản lý Đề điều và Phòng, chống thiên tai
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính). - Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (một phần) tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 152/2025/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; nộp hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường nếu cần thiết.
- + Trường hợp đủ điều kiện để cấp giấy phép thì Chi cục Thủy lợi tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép.
- Trường hợp cấp phép cho những hoạt động quy định tại các điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 25 Luật Đề điều đối với đề cấp đặc biệt, đề cấp I, đề cấp II, đề cấp III, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- + Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Thủy lợi tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép, trong đó nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh nhận được hồ sơ trình cấp phép của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc không cấp giấy phép.
- Trường hợp cấp phép cho những hoạt động quy định tại các điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 25 Luật Đề điều đối với đề cấp đặc biệt, đề cấp I, đề cấp II, đề cấp III: Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc không cấp giấy phép.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: * Đối với các hoạt động: Cắt xẻ đề để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đề điều; khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đề điều; xây dựng cống qua đề, xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đề điều, bãi sông, lòng sông; nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đề điều; xây dựng công trình ngầm, khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đề điều, thành phần hồ sơ gồm:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 152/2025/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (bản chính).		1 bản chính
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình/dự án (bản sao).		1 bản chính

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình/dự án (bản sao).		1 bản chính
- Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, gồm: Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất (bình đồ hiện trạng; cắt dọc, cắt ngang; báo cáo kết quả khảo sát); thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, bản vẽ mặt bằng tổng thể khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp giấy phép, các mặt cắt đại diện trong đó thể hiện rõ những nội dung liên quan đến đề điều khi xây dựng công trình (bản sao).		1 bản chính
- Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, gồm: Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất (bình đồ hiện trạng; cắt dọc, cắt ngang; báo cáo kết quả khảo sát); thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, bản vẽ mặt bằng tổng thể khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp giấy phép, các mặt cắt đại diện trong đó thể hiện rõ những nội dung liên quan đến đề điều khi xây dựng công trình (bản sao).		1 bản chính
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động đề nghị cấp giấy phép đến việc vận hành và an toàn của công trình đề điều, bãi sông, lòng sông; các biện pháp khắc phục ảnh hưởng. Nếu hoạt động có thể làm giảm khả năng thoát lũ, tăng mực nước lũ thiết kế trên sông, ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy, xói lở các khu vực lân cận, ổn định công trình đề điều (gọi chung là mức độ ảnh hưởng) thì phải có các tài liệu sau: Khảo sát, tính toán mức độ ảnh hưởng; kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về mức độ ảnh hưởng; ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan (bản sao).		1 bản chính
- Văn bản khác của các cấp, các ngành tham gia ý kiến về các hạng mục đề nghị cấp giấy phép (nếu có) (bản sao).		1 bản chính

Trường hợp 2: * Đối với các hoạt động: Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng; để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông, thành phần hồ sơ gồm:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 152/2025/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (bản chính).		1 bản chính
- Bản vẽ mặt bằng tổng thể khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp giấy phép; các mặt cắt đại diện trong đó thể hiện rõ những nội dung liên quan đến đề điều khi xây dựng công trình (bản sao).		1 bản chính
- Tiến độ thi công của các hạng mục đề nghị cấp giấy phép do chủ đầu tư phê duyệt (bản sao).		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường	Nghị định số 136/2025/NĐ-CP
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều	60/2020/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Không

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định hành chính

Mã: 1.013145.KQ0001

TỪ KHÓA

MÔ TẢ